

ACTO CONSTITUTIVO Y ESTATUTOS SOCIALES

LUZ Y GRACIA S.A.S.

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026). **JOHANA HEREDIA ARÉVALO**, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N.º **52.220.462** expedida en Bogotá, con domicilio en la Calle 48B Sur N.º 27-51 de Bogotá D.C., correo electrónico **johanaarevalo0608@gmail.com** y teléfono 312 629 5392, declara que por medio del presente documento privado constituye una sociedad por acciones simplificada unipersonal, al amparo de la Ley 1258 de 2008, la cual se registrará por los siguientes estatutos:

TÍTULO PRIMERO · IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD

Artículo 1 (Denominación). La sociedad girará bajo la denominación social **LUZ Y GRACIA S.A.S.**, sociedad comercial por acciones simplificada.

Artículo 2 (Naturaleza y nacionalidad). Es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza comercial, nacionalidad colombiana, con patrimonio propio e independiente del de su accionista.

Artículo 3 (Domicilio). Su domicilio principal es Bogotá D.C., en la **Calle 48B Sur N.º 27-51**. La representante legal podrá establecer y clausurar sucursales, agencias o establecimientos de comercio en Colombia o en el exterior.

Artículo 4 (Término de duración). La duración de la sociedad es **indefinida**.

Artículo 5 (Objeto social). La sociedad podrá ejecutar **toda actividad comercial o civil lícita**, de conformidad con el numeral 5.º del artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008. De manera meramente enunciativa y sin que ello limite la generalidad anterior, desarrollará: **(i)** el comercio al por menor y al por mayor, en tiendas físicas, a domicilio, por catálogo y a través de internet, plataformas digitales, redes sociales y mercados electrónicos, de libros, biblias, publicaciones, artículos religiosos, regalos, detalles, papelería, agendas, música y contenidos, prendas de vestir y accesorios, joyería y bisutería, decoración, velas, juguetería, artículos para el hogar y, en general, de toda clase de bienes muebles, productos y mercancías, nacionales o importados; **(ii)** la personalización de productos mediante grabado, marcación, bordado, estampación, impresión —incluida la impresión bajo demanda—, enmarcación, armado de kits, anquetas y cajas de regalo, y demás procesos de transformación ligera; **(iii)** la importación, exportación, representación, distribución, consignación, maquila, dropshipping e intermediación comercial de bienes propios o de terceros; **(iv)** la prestación de servicios de diseño, publicidad, marketing digital, fotografía de producto, gestión de tiendas en línea, logística, empaque, mensajería y organización de eventos, ferias y bazares; **(v)** la celebración de todo género de actos, contratos y operaciones, civiles o mercantiles, con personas naturales o jurídicas, de derecho privado o público, incluida la participación en procesos de compras y contratación estatal; y **(vi)** la inversión

de sus recursos en bienes muebles, inmuebles, derechos, cuotas, acciones o partes de interés, y la administración de los mismos. Para el desarrollo de lo anterior la sociedad podrá abrir y manejar productos financieros; obtener y otorgar créditos y garantías; suscribir, girar, endosar, aceptar y negociar títulos valores; registrar marcas, enseñas y nombres comerciales; y asociarse bajo cualquier modalidad legal.

TÍTULO SEGUNDO · RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 6 (Capital autorizado). El capital autorizado de la sociedad es de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000)** moneda corriente, representado en **quinientas mil (500.000) acciones ordinarias**, nominativas y de capital, de valor nominal de **CIEN PESOS (\$100)** cada una.

Artículo 7 (Capital suscrito y pagado). A la fecha de constitución la accionista única suscribe **ciento cincuenta mil (150.000) acciones**, por valor nominal total de **QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000)**, que paga íntegramente en dinero en efectivo en este acto, así:

Accionista	Identificación	Acciones	Valor	Participación
Johana Heredia Arévalo	C.C. 52.220.462	150.000	\$15.000.000	100%

Artículo 8 (Acciones en reserva). Las trescientas cincuenta mil (350.000) acciones restantes del capital autorizado permanecen en reserva y su colocación posterior no constituye reforma estatutaria.

Artículo 9 (Naturaleza de las acciones). Las acciones son nominativas, ordinarias, de igual valor, indivisibles frente a la sociedad, y confieren a su titular los derechos consagrados en la ley. El máximo órgano social podrá crear y reglamentar las clases y series de acciones previstas en los artículos 10 y 11 de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 10 (Títulos y registro). La sociedad expedirá títulos representativos de las acciones y llevará el libro de registro de accionistas, donde se inscribirán las suscripciones, traspasos, gravámenes, embargos y demás afectaciones.

Artículo 11 (Negociación y preferencia). Toda enajenación de acciones deberá ofrecerse previamente a los demás accionistas, quienes contarán con veinte (20) días comunes para aceptar a prorrata de su participación; vencido el plazo sin aceptación, el oferente podrá enajenar libremente. Esta regla no opera mientras la totalidad de las acciones pertenezca a una sola persona.

Artículo 12 (Reglamento de colocación). Las acciones en reserva se colocarán conforme al reglamento de suscripción que apruebe el máximo órgano social, con sujeción al artículo 9.º de la Ley 1258 de 2008.

TÍTULO TERCERO · GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

Artículo 13 (Estructura). La dirección corresponde a la **Asamblea General de Accionistas** —o a la accionista única, quien ejerce sus atribuciones mientras conserve la totalidad de las acciones— y la administración y representación a la **Representante Legal**. La sociedad carece de junta directiva.

Artículo 14 (Reuniones). La asamblea se reunirá ordinariamente dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, previa convocatoria comunicada con cinco (5) días hábiles de antelación por cualquier medio escrito, y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades sociales. Serán válidas las reuniones universales, las no presenciales y las decisiones por voto escrito, en los términos de los artículos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995 y del artículo 19 de la Ley 1258 de 2008. Mientras exista accionista única, sus decisiones se asentarán en actas firmadas por ella.

Artículo 15 (Quórum y mayorías). La asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen al menos la mitad más una de las acciones suscritas, y decidirá con la mayoría de los votos presentes, salvo las mayorías especiales de ley.

Artículo 16 (Funciones del máximo órgano). Además de las legales: aprobar estados financieros y distribución de utilidades; reformar los estatutos; designar y remover a la Representante Legal y su suplente y fijarles remuneración; ordenar acciones contra los administradores; aprobar el reglamento de colocación de acciones; decretar la disolución anticipada; y las demás que la ley o estos estatutos no atribuyan a otro órgano.

Artículo 17 (Representante Legal y suplente). La sociedad tendrá una **Representante Legal**, designada por término indefinido, y podrá tener un **Suplente de la Representante Legal** que la reemplace en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, con sus mismas facultades mientras dure el reemplazo. Se designa como Representante Legal a **JOHANA HEREDIA ARÉVALO**, C.C. 52.220.462, quien deja constancia expresa de su aceptación con la firma de este documento. El cargo de suplente queda vacante hasta designación posterior del máximo órgano social.

Artículo 18 (Facultades de la Representante Legal). La Representante Legal representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente y podrá celebrar o ejecutar, sin restricción de naturaleza ni de cuantía, todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario, incluyendo: contratar con entidades públicas y privadas; abrir, manejar y cancelar productos bancarios y pasarelas de pago; contraer obligaciones y otorgar garantías; suscribir y negociar títulos valores y facturas de venta (Ley 1231 de 2008); adquirir y enajenar bienes; transigir, conciliar, desistir y comprometer; otorgar poderes; y contratar y desvincular personal. **Parágrafo:** la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la sociedad requerirá aprobación previa del máximo órgano social cualquiera sea su cuantía.

Artículo 19 (Responsabilidad). La accionista responde hasta el monto de sus aportes. Salvo fraude a la ley o abuso en perjuicio de terceros (art. 42, Ley 1258 de 2008), no será responsable por obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.

TÍTULO CUARTO · CUENTAS Y RESULTADOS

Artículo 20 (Ejercicio contable). Cada ejercicio social corre del primero (1.º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre. Al cierre se prepararán los estados financieros de propósito general conforme al marco técnico normativo que corresponda a la sociedad.

Artículo 21 (Reserva legal). De las utilidades líquidas de cada ejercicio se apropiará un diez por ciento (10%) para reserva legal, hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, momento a partir del cual la apropiación será potestativa.

Artículo 22 (Reparto de utilidades). Las utilidades se repartirán con base en estados financieros fidedignos, en proporción a la parte pagada de las acciones, previa deducción de reservas y de las sumas destinadas a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.

Artículo 23 (Revisoría fiscal). La sociedad solo tendrá revisor fiscal cuando quede legalmente obligada a ello (parágrafo 2.º, art. 13, Ley 43 de 1990). Entre tanto, sus funciones no serán ejercidas por órgano alguno.

TÍTULO QUINTO · TERMINACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DIFERENCIAS

Artículo 24 (Disolución). La sociedad se disolverá por voluntad de la accionista única o de la asamblea; por vencimiento del término, si lo hubiere; por imposibilidad de desarrollar el objeto; por las causales del artículo 34 de la Ley 1258 de 2008; y por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha (art. 4.º, Ley 2069 de 2020).

Artículo 25 (Subsanación). Cuando la causal sea subsanable, podrá evitarse la disolución adoptando las medidas del caso dentro de los **dieciocho (18) meses** siguientes a la fecha en que el máximo órgano social reconozca su ocurrencia (art. 35, Ley 1258 de 2008, en armonía con el art. 24 de la Ley 1429 de 2010 y el art. 3.º de la Ley 2069 de 2020).

Artículo 26 (Liquidación). Disuelta la sociedad, la liquidación del patrimonio social se adelantará conforme a las normas de la sociedad de responsabilidad limitada por remisión del artículo 36 de la Ley 1258 de 2008. Será liquidadora la Representante Legal, salvo designación distinta del máximo órgano social.

Artículo 27 (Solución de controversias). Las diferencias que surjan entre accionistas, o entre estos y la sociedad o sus administradores, con ocasión del contrato social, se intentarán resolver primero mediante **conciliación** ante un centro de conciliación legalmente autorizado de Bogotá D.C.; de no lograrse acuerdo total dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud, quedarán sometidas a la **Superintendencia de Sociedades** en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales (art. 40, Ley 1258 de 2008) o, en su defecto, a la justicia ordinaria.

TÍTULO SEXTO · CLÁUSULAS FINALES

Artículo 28 (Ingreso de nuevos accionistas). El ingreso de nuevos accionistas, por suscripción de acciones en reserva o por adquisición de acciones en circulación, no exigirá reforma

estatutaria y se perfeccionará con la inscripción en el libro de registro de accionistas.

Artículo 29 (Normas supletorias). En lo no regulado por estos estatutos, la sociedad se regirá por la Ley 1258 de 2008; en su defecto, por las normas del Código de Comercio aplicables a la sociedad anónima y, en general, a las sociedades comerciales.

Artículo 30 (Declaración de licitud). La constituyente manifiesta, bajo juramento que se entiende prestado con su firma, que los recursos aportados tienen origen lícito, que no figura en listas restrictivas ni se halla incurso en inhabilidades, y que la información contenida en este documento es exacta y veraz.

En señal de conformidad y aceptación de los cargos aquí conferidos, se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C., el diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026), en un (1) ejemplar original con destino a la Cámara de Comercio de Bogotá.

JOHANA HEREDIA ARÉVALO

C.C. N.º 52.220.462 de Bogotá

Representante Legal

LUZ Y GRACIA S.A.S.

Calle 48B Sur N.º 27-51, Bogotá D.C. · johanaarevalo0608@gmail.com